

עקרון שלטון העם

הגדרת עקרון שלטון העם

בדמוקרטיה העם הוא הריבון שאחראי על קבלת ההחלטות בענייני המדינה. לצורך כך בוחר העם נציגים כדי שיקבלו החלטות וינהלו את ענייני המדינה בשם העם ועבור העם. במידה והשלטון לא מספק את רצון העם, העם מחליף את השלטון בדרכים דמוקרטיות, שהן בחירות.

בעבר- דמוקרטיה ישירה

בעבר העם בעצמו קיבל החלטות ויישם אותן. בימינו לא נוכל לקיים דמוקרטיה ישירה בגלל:

- גודל האוכלוסייה אינו מאפשר לכנס את העם כדי לקבל החלטות.
- רוב הציבור אינו יכול לרכוש את כל הידע הדרוש לקבלת החלטות.
- לרוב הציבור אין כישורים הדרושים לניהול מדינה מודרנית.
- רוב הציבור אינו מכיר את המערכת הפוליטית.
- ריבוי הנושאים וההחלטות מצריך מומחיות.

כיום- דמוקרטיה עקיפה/ייצוגית

בגלל הסיבות לעיל, היום הדמוקרטיה היא באמצעות נציגי העם, העם בוחר את נציגיו כדי שאלה יקבלו החלטות בשם העם, למען העם. במידה וההחלטות לא משרתות את רצון העם, מחליף העם את נציגיו בדרכים דמוקרטיות כמו בחירות דמוקרטיות.

משאל עם

זהו כלי דמוקרטי בדמוקרטיה העקיפה השלטון הנבחר פונה אל העם בסוגיה שמסעירה את מדינה כדי לקבל תשובה בכן ולא (מסכים או לא מסכים). השלטון לא מחויב לקבל וליישם את רצון רוב העם.

*יתרון בולט- העם מעורב בנעשה בדמוקרטיה, בהחלטות ולכן עקרון שלטון העם מתממש וזהו כמובן יתרון בולט.

*חסרון בולט- בדמוקרטיה העקיפה, הממשלה מיותרת, משום שהמשמעות של משאל עם שבמקרה של סוגיה קשה (חברתית, מדינית, כלכלית) מתקיים משאל עם כלומר, פונים אל העם. ולכן ייצא מכאן שהממשלה מיותרת, אין לה תפקיד בעיקר בסוגיות קשות.

הבחירות הן דמוקרטיות רק אם הן יתקיימו בהן חמישה תנאים הכרחיים

המבטיחים את מימוש עקרונות הדמוקרטיה :

1. **כלליות:** כל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין, החל מגיל הנקבע בחוק, זכאים להשתתף בבחירות: לבחור ולהיבחר. (מימוש של עקרון השוויון)
2. **חשאיות:** הליך הבחירות הוא חשאי, והבוחרים אינם חייבים לתת דין וחשבון על בחירתם. (מימוש של עקרון החירות ושל עקרון חופש הבחירה) .
3. **מחזוריות:** הבחירות נערכות אחת למספר שנים, בהתאם לחוק. מחזוריות הבחירות קוצבת את תקופת שלטונם של הנבחרים. (מימוש של עקרון הגבלת השלטון)
4. **שוות:** לכל בוחר יש קול אחד וערכם של כל הקולות שווה. (מימוש של עקרון השוויון)
5. **התמודדות חופשית:** ההתמודדות בבחירות היא בין שני מתמודדים או בין שתי מפלגות לפחות. (מימוש של זכות הבחירה ושל עקרון שלטון העם). כל אזרח ואזרחית רשאים להתמודד בבחירות (בכפוף למגבלות הקבועות בחוק). הבחירות בין המועמדים מתקיימות באווירה של חופש לבוחרים ולנבחרים.

שיטת הבחירות בישראל ומרכיביה

שיטת בחירות ארצית - כל הארץ מהווה אזור בחירה אחד לצורך חישוב תוצאות הבחירות. הבחירות מתקיימות בכל הארץ במועד אחד

אופן החלוקה של המנדטים/ המושבים

שיטת בחירות יחסית - אופן החלוקה של המנדטים/המושבים - חלוקת המושבים בפרלמנט (המנדטים) יחסית למספר הקולות שבהם זכתה כל רשימת מועמדים/ כל מפלגה מקרב המצביעים בבחירות מתוך כלל הקולות - בתנאי שעברה את אחוז החסימה

שיטת בחירות רשימתית - בוחרים ברשימה של מועמדים מוכנה מראש. הרכב הרשימה: בבחירות מקדימות (פריימריז)/ בחירות במוסדות המפלגה/ ועדה מסדרת/ ראש הרשימה

אחוז החסימה - בשיטת הבחירות היחסית - אחוז כלשהו מכלל קולות המצביעים. על מפלגה לקבלו כדי שתוכל לזכות בייצוג בבית הנבחרים. אמצעי המגביל את מספר המפלגות המיוצגות בבית הנבחרים ומשתנה ממדינה למדינה